

PARECER JURÍDICO

MATÉRIA PENAL — LEI Nº 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS)

PARECER Nº

«nº»/«ano»

CONSULENTE	«Nome do consulente»
ASSUNTO	«Síntese da consulta»
REFERÊNCIA	«nº do processo / procedimento»

«Banca / Parecerista» · «Cidade/UF» · «data»

Sumário

I — RELATÓRIO	2
II — FUNDAMENTAÇÃO	2
III — CONCLUSÃO	4

EMENTA

DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). «TÓPICO 1». «TÓPICO 2». «CONCLUSÃO SINTÉTICA».

I — RELATÓRIO

«Exposição objetiva do caso e da consulta. Identifique o flagrante, a apreensão, o laudo toxicológico mov. __, os antecedentes do agente e a imputação.»

São, em síntese, os quesitos submetidos a parecer:

#	Quesito	Resposta
1	«Primeiro quesito — ex.: a materialidade está comprovada?»	« PREENCHER »
2	«Segundo quesito — ex.: incide o tráfico privilegiado (§ 4º)?»	« PREENCHER »
3	«Terceiro quesito — ex.: o regime e a substituição da pena?»	« PREENCHER »

É o relatório. Passa-se à fundamentação.

II — FUNDAMENTAÇÃO**II.A — Marco normativo**

LEI Nº 11.343/2006 — ART. 33, CAPUT

«**PREENCHER** — transcrever a redação oficial do dispositivo a partir do texto do Planalto.»

REGRA. «Enuncie a regra jurídica que governa o ponto.» **EXPLICAÇÃO.** «Explique seu alcance e requisitos.» **APLICAÇÃO.** «Aplique ao caso concreto da consulta.» **CONCLUSÃO.** «Feche o raciocínio do tópico.»

II.B — Jurisprudência aplicável

STF · Plenário · Súmula Vinculante 63

VINCULANTE

O tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) não configura crime hediondo, afastando-se a aplicação dos parâmetros mais rigorosos de progressão de regime e de livramento condicional.

26/09/2025

STF · Plenário · Súmula Vinculante 59**VINCULANTE**

É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.

19/10/2023

STJ · 3ª Seção · Tema Repetitivo 1206**VINCULANTE (ART. 1.036 CPC)**

A simples falta de assinatura do perito encarregado pela lavratura do laudo toxicológico definitivo constitui mera irregularidade e não tem o condão de anular a prova pericial na hipótese de existirem outros elementos que comprovem a sua autenticidade, notadamente quando o expert estiver devidamente identificado e for constatada a existência de substância ilícita.

22/11/2023

STJ · Terceira Seção · Súmula 587**PERSUASIVA**

Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.

13/09/2017

II.C — Análise dedutiva

SILOGISMO

Premissa fática	«Premissa fática — o que os autos provam sobre a conduta do agente.»
Premissa normativa	«Premissa normativa — a regra do art. 33 / § 4º e o precedente vinculante aplicável.»
Conclusão	«Conclusão — a consequência jurídica para a consulta.»

III — CONCLUSÃO

Ante o exposto, responde-se aos quesitos formulados:

- A)** «PREENCHER» — resposta fundamentada ao primeiro quesito.
- B)** «PREENCHER» — resposta fundamentada ao segundo quesito.
- C)** «PREENCHER» — resposta fundamentada ao terceiro quesito.

É o parecer, salvo melhor juízo.

«Cidade/UF», «data por extenso».

«NOME DO PARECERISTA»

OAB/«UF» nº «000.000»